

1500221-24.2022.8.26.0555

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... a arrecadação de objetos para o furto. Sua ação foi interrompida com a chegada de pessoas ligadas à vítima. O réu confessou nesta oportunidade a prática da tentativa de furto. Sua confissão está em sintonia com as demais provas que foram produzidas. A qualificadora de rompimento de obstáculo vem demonstrada no laudo pericial de fls. 101/103. Nada mais é necessário para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-648 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500221-24.2022.8.26.0555

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito

Policial (Flagrante) - 2282742/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 28080377 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2282742 - 05º D.P. SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD FERREIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Aos 08/12/2022, 16:00h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Antonio Benedito Morello, comigo Oficial Maior ao final nomeado(a), foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, que será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft/Teams. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a conexão no lobby da sala virtual do Dr. Mário José Corrêa de Paula, Promotor de Justiça, bem como do réu RICHARD FERREIRA DOS SANTOS (este através da estação virtual da administração da unidade prisional em que se encontra custodiado), e do Dr. Joemar Rodrigo Freitas, Defensor Público que patrocina a defesa do(s) acusado(s). Inicialmente, foi realizado o contato prévio reservado do Dr. Defensor Público com o(s) acusado(s), sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do Defensor e réu(s) na sala virtual. Terminada a referida reunião virtual do(s) réu(s) e o Dr. Defensor Público, por este último foi dito que o(s) réu(s) concordava(m) com a realização do ato. Prosseguindo com os trabalhos, após a identificação pessoal através de documento original com foto, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby na audiência virtual e inquiridas a vítima Andreza Cristina Marmo, bem como a testemunha de acusação Thiago Henrique Bis, cada qual desconectada da audiência virtual logo após os seus

respectivos depoimentos. Ausente conexão da testemunha de acusação Jean Rodrigo Gouveia Roceton, apesar de intimada, bem como orientada via mensagem de whatsapp sobre os procedimentos da realização da audiência, tendo o mesmo lido e respondido as mensagens, estando devidamente ciente. As partes desistiram da oitiva desta testemunha. O MM Juiz homologou as desistências e passou a interrogar o réu e o que foi feito com a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Pelas partes foi dito que não tinham requerimento ou diligências. Então, não havendo mais provas, foi encerrada a instrução e determinada a realização dos debates orais, também através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que passava a proferir a seguinte sentença: VISTOS. RICHARD FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 16 de outubro de 2022, por volta de 05h00, na Rua Domingos Diégues, nº 691, Santa Felícia, neste Município, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si duas televisões, um notebook, uma impressora, três perfumes, uma jaqueta e uma mala, pertencentes a Andreza Cristina Marmo. O crime não se consumou por motivos alheios à vontade do agente. Segundo o apurado no procedimento investigatório, na data, hora e local dos fatos, o denunciado arrombou o cadeado do portão de acesso da casa da vítima, ganhando o interior dessa. Em seguida separou os bens que pretendia subtrair, porém a vítima retornou a sua casa juntamente com outras pessoas, que detiveram o denunciado até a chegada da polícia. O réu foi preso em flagrante sendo a prisão do mesmo convertida em prisão preventiva (fls. 48/49). Recebida a denúncia (fls. 84), o réu foi citado (fls. 90) e respondeu a acusação através da Defensoria Pública (Fls. 95/100). Sem motivos para a absolvição sumária designou-se audiência de instrução e julgamento realizada nesta data, quando foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado. Nos debates o Dr. Promotor opinou pela condenação e a Defesa requereu a aplicação da pena mínima. É o relatório. DECIDO. O réu foi surpreendido na casa da vítima quando procedia a arrecadação de objetos para o furto. Sua ação foi interrompida com a chegada de pessoas ligadas à vítima. O réu confessou nesta oportunidade a prática da tentativa de furto. Sua confissão está em sintonia com as demais provas que foram produzidas. A qualificadora de rompimento de obstáculo vem demonstrada no laudo pericial de fls. 101/103. Nada mais é necessário para reconhecer a procedência da denúncia. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para impor pena ao réu. Considerando todos os elementos formadores dos artigos 59 e 60 do Código Penal, em especial que as consequências foram mínimas porque a ação delituenta foi interrompida, estabeleço a pena-base no mínimo, isto é, em dois anos de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo. Sem alteração na segunda fase porque mesmo presente a agravante da reincidência (fls. 122/123), em favor do réu existe a atenuante da confissão espontânea. Por ultimo, tratando-se de crime tentado e observado o "iter criminis" percorrido, imponho redução de metade, tornando definitivo o resultado. CONDENO, pois, RICHARD FERREIRA DOS SANTOS à pena de um (1) ano de reclusão e cinco (5) dias-multa, no valor mínimo, por ter transgredido o artigo 155, § 4º, incisos I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sendo reincidente deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto que reputo suficiente para o caso. Fica mantida a prisão preventiva, negando o direito de recorrer em liberdade, porque como aguardou preso o julgamento assim deve continuar, agora que está condenado e agora com maior razão para evitar que a execução da pena seja frustrada. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Deixo de responsabilizá-lo pelo pagamento da taxa judiciária por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Dá-se a presente sentença por publicada nesta solenidade, saindo intimados os interessados presentes. Após publicação da sentença, pelo réu foi dito que NÃO DESEJAVA RECORRER DA R. SENTENÇA, RENUNCIANDO ao direito de recurso, por estar conformado com a decisão proferida. NADA MAIS. Todas as ocorrências, declarações, depoimentos, interrogatório(s) e manifestações dos debates foram captados e gravados pelo sistema virtual, através do software Microsoft Teams, cujas gravações serão disponibilizadas posteriormente no sistema SAJ, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. Para constar, lavrei este termo que lido e achado

conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM. Juiz. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Eu, Cassia Maria Mozaner Romano, digitei e subscrevi

MM. Juiz(assinatura digital):